

1500570-07.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... prova para subsidiar a condenação por tráfico e associação ao tráfico, destacando-se que o agravante foi detido na posse de entorpecentes em relevante quantidade e variedade, que exercia controle sobre a conduta dos corréus e dos centros de distribuição de drogas, além de que as campanhas revelaram a constante movimentação suspeita de tráfico.

2. Impossibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500570-07.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500570-07.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133340/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 25010372 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2133340 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CATARINA COSTA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Catarina Costa da Silva e Rodrigo Santiago Ruiz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, em concurso material com o artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas.

Segundo a denúncia, os acusados, na tarde da data de 16 de maio de 2022, na Rua Elizete Cardoso da Silva, quadra 16, no Bairro Parque Val de Palmas, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a exordial os acusados, no dia 16 de maio de 2022, nas mesmas

circunstâncias de tempo e local acima descritas, foram surpreendidos, previamente associados e com unidade de desígnios, com 995,36 gramas de 'crack', para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição/apreensão (fls. 21), laudo de constatação preliminar (fls. 23/27) e laudo definitivo (fls. 572/575).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 104/110), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 221/225, foi determinada recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados Rodrigo Santiago Ruiz e Catarina Costa da Silva. Na mesma ocasião, foi homologado o arquivamento da peça inquisitiva no tocante apenas a Jaqueline Rodrigues Ferreira, com a consequente soltura dela a pedido do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo.

Os réus foram formalmente citados (fls. 244 e 250), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 382/384 e 408/460).

A decisão de fls. 332/334 determinou a restituição do veículo apreendido à proprietária senhora Isabella Rodrigues Ferreira.

A decisão de fls. 400/401 manteve o recebimento da denúncia no tocante a Catarina Costa da Silva.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 476/478, a defesa desistiu da oitiva da testemunha Karina, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 485/495 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se os acusados, com a exasperação face o art. 42 da Lei nº 11.343/06, a valoração dos maus antecedentes e das reincidências, o reconhecimento da agravante do "estado pandêmico", com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, e a fixação do regime inicial fechado.

Já a D. Defesa constituída da acusada Catarina às fls. 499/511 pleiteou pela absolvição quanto a ambos os delitos, por ausência de provas, ou a valoração da confissão, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

Já a Defesa constituída do acusado Rodrigo às fls. 512/571, em preliminar, alegou a perda da chance probatória, e, no mérito, a absolvição, no tocante a ambas as infrações, com escopo na falha do arcabouço probatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de nulidade merece ser ultrapassada.

Com efeito, a invalidade pressupõe a ausência de diligências necessárias para elucidar os fatos, ou mesmo a produção de provas relevantes para atingir a verdade substancial.

Como adiante se verá, a prova é contundente e suficiente não sendo possível constatar a "perda da chance probatória".

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA POLÍCIA, DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO, IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III E VII, E 158 DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO PARQUET, DA OUVIDA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. EVIDENTE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE.

1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado.

2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do

recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica, ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo.

3. O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP).

4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo - todos conhecidos da polícia e do Parquet - não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição.

5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e sem a apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do CPP), o que ofende os arts. 6º, VII, e 158 do CPP. Perda da chance probatória configurada.

6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Moraes da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica - cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência -, pela simples desconsideração da narrativa do representado.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses:

8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.

8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.

(STJ, 5ª Turma, AREsp 1940381 / AL, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/12/2021)

Portanto, resta a preliminar rejeitada.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição/apreensão (fls. 21), laudo de constatação preliminar (fls. 23/27) e laudo definitivo (fls. 572/575).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A policial civil Valéria Isabel dos Santos, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disse que receberam "informações" no sentido de que os réus estavam traficando drogas na região. Afirmou que, por 20 dias, durante investigação, verificaram que os réus faziam contato com traficantes conhecidos. Informou que, no

dia da prisão, viram que os réus estavam em um veículo dirigido por Jaqueline, e como os investigados perceberam a presença da polícia, resolveram abordar sendo localizado uma sacola com drogas e dinheiro. Esclareceu que os réus não assumiram a propriedade do dinheiro e da droga. Mencionou que Catarina e Rodrigo residiam em casas distintas, sendo que fizeram campana nas casas dos acusados, no bairro e na casa da mãe do Rodrigo. Não se lembrou das características da casa. Citou que as casas são próximas e com bairros ligados. Asseverou que tinham informações de que Catarina vendia a droga 'no peso'.

O policial civil Wesley Belloni Vieira, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em síntese, que os acusados estariam envolvidos no tráfico de drogas. Afirmou que os réus já são conhecidos da delegacia, sendo que foram vistos em contato com traficantes conhecidos. Informou que, no dia dos fatos, estavam em acompanhamento do veículo e viram que fizeram um breve contato com um motoqueiro. Esclareceu que como foram percebidos pelos réus, resolveram abordar, onde foi localizado as drogas e o dinheiro. Mencionou que os réus moram na mesma região (Jaraguá, Água da Grama e Nova Esperança).

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A informante Jaqueline Rodrigues Ferreira, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que estava indo na Caixa Econômica, quando Catarina lhe pediu uma carona, para ir até sua tia. Afirmou que, quando passou no posto Comandante, para abastecer, viu Rodrigo, ocasião em que parou para 'tirar algumas dúvidas do seguro desemprego'. Informou que Catarina aproveitando-se da presença dele perguntou sobre os documentos da caminhonete que a mãe tinha comprado ('estavam enrolados'). Esclareceu que ele entrou no veículo para ir até a casa da tia dela a fim de ver esses documentos da caminhonete que estavam lá e, ao mesmo tempo, 'foi dando uma olhada em seus documentos'. Mencionou que Catarina pediu para parar no 'disk' no caminho, já que ela tinha que 'pegar um dinheiro com um moço'.

Citou que parou no 'disk' e logo foram à casa da tia da Catarina. Asseverou que, ao estacionar em frente à casa da tia da Catarina, foram abordados pelos policiais, que logo pediram para que ficassem contra a parede para serem revistados, sendo, em seguida, foram algemados. Disse que Catarina entrou com um saco de 20 'quilos de ração dentro do carro'. Afirmou que ela disse ser 'ferro, fios', sendo que ela tem um 'ferro velho'. Informou que não viu onde encontraram a droga, pois estava algemada virada para a parede.

O acusado Rodrigo Santiago Ruiz sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Disse que estava próximo ao posto Comandante, quando foi parado por Jaqueline e Catarina. Afirmou que ambas lhe fizeram 'consultas por ter conhecimento jurídico'. Informou que foi até a casa dos tios de Catarina com o intuito de ajudá-los no tocante à documentação de uma caminhonete que eles haviam adquirido, entretanto, no caminho, foram abordados pela polícia. Esclareceu que os policiais disseram que tinham encontrado entorpecentes no automóvel. Mencionou que já foi preso com Catarina, por tráfico, em 2019.

Já a acusada Catarina Costa da Silva, em síntese, confessou o tráfico. Disse que 'pegou carona' com Jaqueline, 'pois o pneu de seu carro havia furado'. Afirmou que estava com um 'saco de ração contendo drogas', além de alguns fios. Informou que deram carona para Rodrigo, pois 'precisava conversar com ele sobre alguns documentos'. Esclareceu que foram abordados pela polícia. Mencionou que recebeu cerca de 500 reais de um desconhecido, próximo a um 'disque cerveja'. Citou que o dinheiro era referente à droga recebida e que ganharia, no total, 1500 reais por 'guardar o entorpecente'. Asseverou que 'toda a droga lhe pertencia'.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A acusada Catarina confessou o delito.

De outro lado, Rodrigo esteve no veículo com vasta quantidade de drogas (cerca de um quilo de crack).

Quanto a ele, não é crível que fosse apenas realizar consultas pelo "conhecimento jurídico".

Ocorre que o termo de rescisão de contrato de Jaqueline (fls. 417/420), envolve, por certo, "direito do trabalho".

E o acusado não tinha em sua grade curricular (fls. 441), tal disciplina.

Portanto, no ponto, o "conhecimento jurídico" não era patente.

Além disso, no dia dos fatos - 16/05/2022 - a rescisão já estava perfectibilizada, mais precisamente, em 04/05/2022.

Importante citar, que pelo próprio depoimento de Jaqueline, eles pararam em um "disk", quando Catarina recolheu dinheiro (proveniente da traficância).

Na ocasião, inclusive, Rodrigo já estava no veículo.

De outro lado, causa estranheza Rodrigo não ter arrolado qualquer testemunha, nem sequer integrantes do escritório de advocacia "Trizo & Ruiz".

No mesmo sentido, a associação para o tráfico restou delineada.

Segundo os agentes ambos os acusados foram vistos em efetivos atos de mercancia, o que propiciou, mais tarde, a abordagem.

No caso concreto, "Professor" era, para além de "vendedor", o líder da associação. Já Catarina efetivamente realizava o comércio espúrio, tanto que realizava a "coleta" do lucro.

Portanto, comprovada a estabilidade.

Ademais, delineada a permanência.

Com efeito, os agentes investigavam a associação há pelo menos 20 (vinte) dias.

Isso é suficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 37 DA LEI 11.343/2006. COMÉRCIO DE DROGAS CARACTERIZADO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA N. 630/STJ.

1. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do acervo fático-probatório, concluíram que estão presentes elementos de prova para subsidiar a condenação por tráfico e associação ao tráfico, destacando-se que o agravante foi detido na posse de entorpecentes em relevante quantidade e variedade, que exercia controle sobre a

conduta dos corréus e dos centros de distribuição de drogas, além de que as campanhas revelaram a constante movimentação suspeita de tráfico.

2. Impossibilidade de reconhecer a confissão, nos termos da súmula n. 630/STJ, considerando que o agravante negou a prática delitiva, afirmando ter agido apenas como olheiro do tráfico.

3. Tendo sido embasada a conclusão das instâncias ordinárias em elementos informativos concretos dos autos, pela via do habeas corpus não se admite a modificação da condenação, dada a impossibilidade de revolvimento fático por esta instância.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 676352 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 23/11/2021)

De se citar, ainda, que a própria investigação “privada” atestou que a residência (de Rodrigo) é situada no interior de uma comunidade, próxima a alguns pontos de vendas de entorpecentes (fls. 546).

Além disso, na mesma menção foi atestado que as casas dos acusados distam, aproximadamente, de 2,4 Km, o que permite a intensa associação (fls. 549).

Por fim, de se mencionar que a prova é contundente e colhida com as devidas cautelas dificuldades, inclusive, encontradas pela investigação: “Durante o período contrato foi possível certificar que os locais residenciais estão localizados em um bairro residencial que possui circulação moderada de veículos e pessoas, onde durante toda a realização do Trabalho, a equipe de detetives permaneceu em observação se alternando, para assegurar a descrição do trabalho, evitando assim qualquer risco de abordagens, sempre no intuito de não colocar em risco todo o processo investigativo. (...) Desta maneira, toda e qualquer permanência fixa, poderia chamar a atenção dos moradores e frequentadores diários do local. (fls. 556). Durante todo o Trabalho e mediante a dificuldade de permanência no local residencial, o Departamento de Inteligência trabalhou com mais de uma equipe que se alternaram entre si, inclusive com troca de veículos diariamente, evitando assim, qualquer risco de abordagens durante o processo investigativo (fls. 557)”.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos arts. 33 “caput” e 35 “caput” ambos da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, devem os acusados permanecerem custodiados.

Com efeito, Catarina tem dupla reincidência específica em seu desfavor (feitos nº 0001384-23.2016 e 0000235-54.2016, fls. 69/77), enquanto Rodrigo é portador de maus antecedentes pela mesma prática delituosa (feito nº 0024373-04.2008, fls. 78/88).

Além disso, ambos foram condenados (recurso pendente), no âmbito do feito nº 1501422-36.2019.8.26.0594 da 3ª Vara Criminal local, por delitos análogos.

Ademais, a quantidade e natureza da droga apreendida, denotam que a ordem pública deve ser preservada.

No sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GRAVE MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na relevante quantidade de droga arremessada ao presídio (545 gramas de maconha e 60 comprimidos coloridos de ecstasy), além de 87 gramas de maconha e 10 comprimidos coloridos de ecstasy apreendidos pessoalmente, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 154193 / RS, RHC 154193 / RS, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 26/10/2021)

Em acréscimo, a manutenção da custódia serve para evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS QUE RESPONDEM EM LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS AO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 2kg (dois quilos) de maconha -, e destacada a reincidência específica da agente. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. No caso em exame, o pequeno atraso para o início da instrução se deve à complexidade do feito, a que respondem 3 réus com representantes distintos, dois deles beneficiados com a liberdade provisória, os quais não foram encontrados na primeira tentativa de citação, agora restando um dos corréus, que será citado por edital, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para início da instrução criminal, por nítida ausência de desídia ou paralização do juízo processante, que, contrariamente, tem envidado todos os esforços para dar regular andamento ao feito. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática dos

delitos de tráfico de drogas majorado, associação para o mesmo fim e corrupção de menores.

5. Recurso ordinário desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade para o início da instrução criminal da Ação Penal n. 0050683-10.2020.8.06.0095.

(STJ, 6ª Turma, RHC 148889 / CE, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 14/10/2021)

Passo à fixação da pena.

Tráfico de drogas

Ré Catarina Costa da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

A ré não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade (quase um quilo) e a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 06 (sete) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, a acusada possui em seu desfavor duas reincidências específicas, além de ter confessado o delito.

Por isso, a compensação não pode ser integral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Deste modo, agrava-se a pena em 1/6, atingindo 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a acusada é reincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Depois, a quantidade e natureza de drogas, denotam que o tráfico já era realizado no local há algum tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Réu Rodrigo Santiago Ruiz

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade (mais de um quilo) e a natureza (cocaína), conforme fundamentação já realizada denotam que a pena deve ser exasperada,

Por tais razões, a pena é exasperada em $\frac{1}{4}$, perfazendo 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, como dito, inaplicável a agravante do "estado pandêmico".

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva, salientando-se, no ponto, que os maus antecedentes vedam o manejo do privilégio.

Além disso, plasmada a associação, veda-se a benesse.

Nessa senda:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA OTRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES OCORRIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE QUANDO RECONHECIDA A AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 quando ocorrer a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Precedentes. 2. Mostra-se manifestamente infundada a tese sustenta pela Defesa que o exame do recurso especial esbarraria na Súmula n.º 07/STJ. Ora, os Acusados foram condenados por associação para o tráfico. Assim, comprovado no acórdão recorrido a prática do crime, o qual sequer foi impugnado pela Defesa, é possível o afastamento da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sem necessidade de reexaminar as provas dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1292271 MG 2011/0274834-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2012)

Associação para o tráfico

Ré Catarina Costa da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade da acusada

A ré não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena permanece no mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, como dito, inaplicável a agravante do "estado pandêmico".

Na mesma fase, a acusada é detentora de dupla reincidência em seu desfavor, o que agrava a pena em $\frac{1}{3}$, perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e

trinta e três) dias-multa.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Réu Rodrigo Santiago Ruiz

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Assim, a pena é exasperada em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, como dito, inaplicável a agravante do "estado pandêmico".

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Somadas as penas em razão da caracterização do concurso material, tem-se: 11 (onze) anos de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa para Catarina e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.441 (mil quatrocentos e quarenta e um) dias-multa para o acusado Rodrigo.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado para ambos os acusados.

A acusada Catarina é reincidente, enquanto Rodrigo é portador de maus antecedentes. Depois, como dito, para além dos feitos desabonadores, possuem condenação por delitos análogos, pendente de recurso.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme

dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, deste modo: CONDENO a ré CATARINA COSTA DA SILVA, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 "caput" e 35 "caput" ambos da Lei nº 11.343/06;

CONDENO o réu RODRIGO SANTIAGO RUIZ, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.441 (mil quatrocentos e quarenta e um) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 "caput" e 35 "caput" ambos da Lei nº 11.343/06;

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA